



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**JUZGADO C.C.CONCIL.FAM.1A NOM - SEC.2
- VILLA DOLORES**

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 62

Año: 2024 Tomo: 2 Folio: 347-357

EXPEDIENTE SAC: xxx – R., C. A. – A., A. M. – P., A. R. - ADOPCION DE MAYORES DE EDAD

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 62 DEL 24/05/2024

SENTENCIA NUMERO: 62.

Y VISTOS: estos autos caratulados R. C. A. – A. A. M. – P. A. R. – ADOPCION DE MAYORES DE EDAD, traídos a despacho a los fines de resolver, de los que resulta que mediante presentación electrónica de fecha 22/3/2022 comparecieron los Sres. C. A. R. DNI Nº XXX, en calidad de pretenso adoptado, conjuntamente con el matrimonio integrado por los Sres. A. R. P., DNI Nº XXX y A. M. A., DNI Nº XXX, en calidad de pretensos adoptantes, con el patrocinio letrado de la Dra. M. M. E. , y promovieron demanda de adopción plena en relación a R. C. A., todo en base a las pruebas y consideraciones de hecho y derecho que exponen, invocando la posesión de estado de hijo en el grupo familiar mientras ha sido menor de edad.

Asimismo, las partes solicitaron el cambio de apellido y que se ordene la inscripción de la partida respectiva con el nombre de C. A. P.

Señalaron que residen permanentemente en la República Argentina y poseen nacionalidad argentina.

Ratifican lo manifestado y acreditado oportunamente en el proceso: “R/6/06 caratulado R. C. A –PREVENCION - GUARDA” (hoy R. C. A -Cuerpo 1-57), tramitado ante el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y de Genero y Penal Juvenil de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de Villa Dolores; ofrecen dicha causa

como prueba. Conforme el art. 597 inc. b) del CCC invocan la posesión de estado de hijo de R. C. A mientras ha sido menor de edad (posesión que sigue detentando en la actualidad), resultando ser partes en el proceso de adopción en carácter de pretensos adoptantes y pretenso adoptado de acuerdo a lo que dispone el art. 617 inc. a) del CCC. Agregaron que, de conformidad a lo normado en el art. 615 del CCC resulta competente, ya que es en los Tribunales de esta Ciudad en el que se ha tramitado y ha sido resuelto el proceso de guarda ya reseñado y a mayor abundamiento: Villa Dolores ha sido y es el lugar en donde todos los comparecientes poseen su centro de vida. Señalaron que C. A. fue entregado en guarda judicial al matrimonio en el año 2006 a fin de proporcionarle su obra social, pero que desde sus primeros cinco meses que se ocuparon de alimentarlo, vestirlo, brindarle habitación, atención a su salud y todos los cuidados materiales y morales necesarios, tomando a su cargo todos los gastos que ello

demandaba, con pleno consentimiento de sus padres biológicos, quienes por su confianza y cercanía con la familia los eligieron como padrinos de bautismo. Agregaron que la posesión de estado de hijo de C. A. en la familia P. ha sido detentada durante todos estos años, cumpliéndose ampliamente con lo preceptuado por la legislación vigente. Expusieron que el Sr. R. C. A nació con fecha cinco de abril del año dos mil dos (05/04/2002) en el Hospital de Villa Dolores, ciudad homónima, hijo biológico de C.A. R. y R. M. L., conforme surge de la copia de partida de nacimiento que se acompaña certificada con fecha 10/02/2022 por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba. Añadieron que los esposos P. A. R. y A. A. M. como ya se denunció más arriba, son argentinos, residen desde siempre en el país, tienen 67 y 68 años respectivamente, y que con fecha 12 de noviembre de 1976 han contraído matrimonio, cumpliendo con lo que preceptúan los arts. 600 y 601 del C.C.C.N. Acompañaron copia Acta de Matrimonio N° XXX, Tomo XXX, Folio XXX, Sección 5ta de fecha 12 de noviembre de 1976. Manifestaron que se encuentran así en condiciones de ser adoptantes de manera conjunta -art.599 primer párrafo del CCC- y se corrobora también la diferencia de edad adoptantes/adoptado -art. 599 segundo párrafo del CCC. Indicaron que A. y A. han formado una familia hermosa, concibiendo dos hijas biológicas llamadas C. Y L. L. P., encontrándose dentro de sus motivaciones más trascendentes, la de ser padres, anhelo que se ha completado con la llegada de C. A. a sus vidas, con innumerables beneficios tanto para los suscriptos como para sus familiares y amigos. Expusieron que desde el nacimiento de C. A., A. Y A. estuvieron presentes proporcionándole todos los cuidados, tanto afectivos como materiales, y teniendo un contacto directo casi a diario, siendo ellos, como ya se relató, sus padrinos de bautismo. Manifestaron que luego, en el año 2006, cuando C. A. tenía la edad de cuatro años se otorgó Guarda judicial de su persona al matrimonio constituido por A. y A. para

proporcionarle su obra social a fin de que pudiera realizar los tratamientos y/o estudios específicos que necesitaba al padecer “síndrome de x frágil o síndrome de Martin y Bell”, el que tramitó en los autos R/6/06 – R. C. A. –PREVENCION GUARDA” (hoy R. C. A. -Cuerpo 1-57 Expte. XXX) y luego de cumplir con los requisitos y de producir una exhaustiva prueba a los fines de garantizar el interés superior del menor interesado (hoy mayor), fueron designados como guardadores judiciales de C. A., a través del dictado del Auto N° 36, de fecha 05/10/2006, cargo que aceptaron, con las formalidades de ley, en los autos referidos. Encontrándose las resoluciones firmes y consentidas al día de la fecha. Agregaron que A. y A. durante toda su vida ejercieron los roles y derechos/deberes correspondientes a la responsabilidad parental, por lo que todos esos años C. A. se sintió y actuó como su hijo y miembro de su familia. Expusieron que existió posesión de estado de hijo mientras era menor de edad y ha sido detentada y continuada dicha posesión por más de quince años. Explicaron que sus padres biológicos prestaron su expreso consentimiento para la guarda judicial y desde ese momento C. vivió con el matrimonio P. en su hogar, brindándose mutuo amor de padres e hijo, asimismo, con sus hijas biológicas con los que se tiene un vínculo afectivo de hermanos, detentando el estado de familia en la intimidad y en forma pública a lo largo de todos estos años, experimentando la realidad de ser hijo hasta la actualidad, no teniendo más contacto con sus padres biológicos. Hicieron presente que en lo que respecta al cumplimiento del requisito de revelar la identidad biológica (art. 596 del C.C. y C.N), el mismo se halla suficientemente explicitado en toda la vida del pretenso adoptado, quien sabe su origen y no desea mantener contacto con sus padres biológicos, habiendo tenido acceso, atento a su edad, a toda la historia de su vida, sus guardadores le informaron de su origen en todo momento. Agregaron que a lo largo de toda su niñez y adolescencia C. A. vivió en la casa de A. y A. a quienes identifica como papa y mama, junto a sus hermanas C. y L. Además, tiene a sus tíos, primos y mantiene un buen vínculo con todos los integrantes de la familia. Dijeron que la vida de cada uno de la familia ha sido transformada, existiendo una relación de mutuo amor y promoción permanente, lo cual puede ser advertido por cualquier persona. Manifestaron que A. y A. fueron quienes apoyaron e impulsaron desde pequeño a C. A. a realizar actividades, logrando con su apoyo y dedicación constante la culminación de sus estudios primarios y secundarios con excelencia en las calificaciones. Que actualmente, C. A. continúa viviendo de manera estable e ininterrumpida en la casa de los pretensos adoptantes, quienes son los que lo sostienen emocional y económicamente, vivificando en esta familia la posición de hijo, siendo protegido, formado integralmente y cuidado por quienes se pretende sean sus progenitores adoptivos. Expusieron que es deseo de todos que la situación de hecho de posesión de estado de hijo que ha sido detentada por tantos años, hoy sea reconocida judicialmente, solicitando la Adopción Plena de C. A.,

siendo la única manera de resguardar el derecho humano del solicitante de ser parte y de disfrutar plenamente de su familia, tener una filiación que se condiga con su identidad y que se consolide jurídicamente la situación de hecho antes descripta. Agregaron que a su vez, como pretense adoptado, C. A., expresa su deseo y anhelo de cambiar de apellido y llevar el de las personas que él identifica como sus padres, porque así lo siente y añora desde niño, que es el apellido P. con el que se siente identificado.

Señalaron que las hijas biológicas del matrimonio, C. y L. L., ambas mayores de edad, prestan conformidad a la adopción plena solicitada, conforme declaración expresa que se acompaña y solicita se tenga como prueba en estos obrados, quedando salvaguardados así eventuales derechos hereditarios o alimentarios de alguno de ellos que podrían verse desplazados por la adopción que pudiera otorgarse. Por último dijeron que, conforme quedará demostrado con la prueba ofrecida, los hechos y el derecho aplicable, se cumple holgadamente con la posesión de estado de hijo de C. A. en la familia P. Indicaron que en este caso existe, además de la diferencia de edad entre adoptantes y adoptado, plena identificación como su padre y su madre desde toda su infancia, adolescencia y hoy en la mayoría de edad de C. A. Asimismo, existe el consentimiento por las personas que pretenden adoptar y quien pretende ser adoptado, y por los otros hijos del matrimonio, voluntad que no puede ser soslayada, habiéndose cumplido con el principal requisito para la adopción de un mayor de edad, que es el de haber detentado la posesión de estado de hijo a lo largo de toda la vida del pretense adoptado, situación que se deberá evaluar primordialmente para otorgar la adopción plena que se peticiona. Por todo ello solicitaron que oportunamente se resuelva otorgar la adopción plena de C. A. por darse las condiciones legales y humanas necesarias, todo lo cual ha redundado y redundará en beneficios inconmensurables para todos, garantizando la atención de los intereses para el futuro, siendo la adopción plena la culminación natural de todo este largo camino transitado juntos. Por último, pidieron que tempestivamente se ordene inscribir a C. A. con el nombre de C. A. P. en la partida correspondiente (art. 626 del C.C.). Subsidiariamente denuncian aplicabilidad / inconstitucionalidad art. 611, 600 inc b) y 634 inc. g) y h) del C.C.y.C.N. Dijeron que tratándose el caso de marras de la adopción de un mayor de edad en que ambas partes (adoptantes-adoptado) expresan libremente su voluntad, y en donde, entienden basta primordialmente con el cumplimiento del requisito exigido por el art. 597 inc. b, esto es la demostración fehaciente de la posesión de estado de hijo, puntualmente y a todo evento, hacen presente que consideran inaplicable al presente caso los arts. 611, 600 inc. b) y 634 inc. g) y h) C.C.y.C.N. y/o complementarios y/o modificatorios.

Señalaron que de ser menester, de darse el supuesto hipotéticamente descartado, subsidiariamente, siendo esta la primera etapa procesal de carácter jurisdiccional, acusan y

solicitan se declare la inconstitucionalidad y consecuentemente la inaplicabilidad al caso de marras, de los arts. 611, 600 inc. b) y 634 inc. g) y h) C.C.y.C.N. y su normativa modificatoria y/o complementaria, al violentar los derechos constitucionales, supranacionales y personalísimos, debiendo imprimirse, en su caso, el trámite de ley.

Solicitaron se ordene la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Ofrecieron prueba: Instrumental – documental, testimonial e informativa. Fundaron la petición en el Código Civil y Comercial de la Nación Título VI Capítulo 1, arts. 594, 596, 597 inc. b), 599, 600 in b, 601, 602, 615, 617 y concordantes, Constitución

Nacional, tratados internacionales, jurisprudencia y doctrina aplicables.

Formularon reserva del caso federal.

Citaron jurisprudencia.

Dado trámite de juicio ordinario a la causa (2/8/2022), se corrió vista al Ministerio Público Fiscal del planteo de inconstitucionalidad, quien tomó intervención y la evacuó mediante escrito de fecha 13/10/2022, manifestando que teniendo en cuenta lo establecido por el art. 597 inc. b) y cc del CCyCN, el derecho a la identidad y las citas jurisprudenciales efectuadas, estima que, salvo mejor criterio, se debe hacer lugar al pedido de inaplicabilidad o en su caso inconstitucionalidad de los arts. 611, 600 inc. b) y 634 inc. g) y h) C.C. y C.N. para la causa de marras.

Mediante decreto de fecha 20/10/2022, se declararon rebeldes a C. A. R. y M. L. R. atento encontrarse vencido el plazo acordado para comparecer a estar a derecho sin que lo hubieren efectuado, notificándosele conforme cédula de notificación agregadas en archivo adjunto de fecha 05/12/2022.

Mediante decreto de fecha 06/12/2022 se corrió traslado de la demanda, contestándolo el Ministerio Público Fiscal, mediante escrito de fecha 23/12/2022, manifestando que esperará a la producción de la prueba para expedirse conforme a ella y a derecho y mediante decreto de fecha 02/02/2023 se le dá por decaído el derecho dejado de usar a los Sres. C. A. R. y a la Sra. M. L. R., al no haber evacuado la misma. Abierta la causa a prueba (10/2/2023), ofrecida (20/03/2023), proveída (27/03/2023) y diligenciada la misma, con fecha 22/11/2023 se clausuró el período probatorio y se corrieron los traslados para alegar, evacuándolo los actores con fecha 30/11/2023, haciendo lo propio el Ministerio Público Fiscal con fecha 14/12/2023.

Con fecha 4/8/2023 se certifica que la suscripta mantuvo entrevista personal con C. A. R., DNI N° XXX y A. M. A., DNI N° XXX.

Con fecha 11/9/2023 se certifica que la suscripta mantuvo entrevista personal con C. y L. L. P.. Dictado y firme el decreto de autos (21/12/2023), quedó la presente causa en estado de ser

resuelta.

Y CONSIDERANDO: 1) El caso. Conforme se desprende de la relación de la causa efectuada, los Sres. C. A. R., DNI XXX, A. R. P., DNI XXX y A. M. A., DNI XXX, solicitan la adopción plena del primero de los nombrados (C. A. R.), mayor de edad, nacido el 5/4/2002. Invocan la posesión de estado de hijo durante su minoría de edad así como el vínculo socioafectivo que los vincula. Piden que a C. A. se le modifique el apellido por "P.". Asimismo, solicitan que se declare la inaplicabilidad, inconstitucionalidad de los arts. 611, 600 inc. b) y 634 inc. g) y h) del CCC.

La demanda no ha sido contradicha por los progenitores biológicos de C. A. R., quienes habiendo sido debidamente notificados del inicio de las presentes actuaciones no comparecieron a estar a derecho, por lo cual se los declaró rebeldes.

En su oportunidad, habiendo sido escuchadas las hijas del matrimonio P. A., manifestaron que no compartían la decisión de sus padres de adoptar a C. A..

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal se expidió a favor de la procedencia de la demanda al considerar que se cumplen todos los requisitos necesarios para ello. En esos términos quedó delimitada la cuestión a resolver. 2) Planteo de inaplicabilidad / inconstitucionalidad del art. 611, 600 inc. b y 634 inc. g y h del CCC. Previo al análisis de la cuestión traída a estudio, se impone efectuar algunas consideraciones con relación al planteo inaplicabilidad / inconstitucionalidad de los arts. 600 inc. b, 611 y 634 inc. g y h del CCC, esgrimido en la demanda. Los Sres. C. A. R., A. M. A. y A. R. P. manifestaron que tratándose el caso de marras de la adopción de un mayor de edad en que ambas partes (adoptantes-adoptado) expresan libremente su voluntad, y en donde, entienden basta primordialmente con el cumplimiento del requisito exigido por el art. 597 inc. b, esto es la demostración fehaciente de la posesión de estado de hijo, consideran inaplicable al presente caso los arts. 600 inc. b), 611 y 634 inc. g) y h) C.C.y.C.N. y/o complementarios y/o modificatorios, por lo que, de darse el supuesto hipotéticamente descartado, subsidiariamente, acusan y solicitan se declare la inconstitucionalidad y consecuentemente la inaplicabilidad al caso de marras, de los artículos antes citados, al violentar los derechos constitucionales, supranacionales y personalísimos, debiendo imprimirse, en su caso, el trámite de ley.

En primer término, cuadra destacar que, tal como lo ha resuelto la C.S.J.N, sólo cabe admitir la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto cuando a través de un acabado examen del mismo conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía comprometida (Fallos: 315:923). De manera pues, que corresponde al Juez extremar los recaudos, previo a una declaración de inconstitucionalidad. En este sentido, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia, tiene dicho: "En la interpretación y aplicación de una ley cuestionada debe tenerse presente un principio liminar en el que se

apoya el Estado de Derecho y es el favorable a su validez...El control del Juez termina al comprobar que se ha elegido una alternativa entre varias válidas para el derecho, no pudiendo revisar ni sustituir el núcleo político discrecional interno, esto es, el por qué de un remedio en lugar de otro. Tales aspectos entran dentro del ámbito de reserva del legislador o del administrador en su caso, siempre que se respete el límite extremo de la juridicidad” (T.S.J.- Sentencia de fecha 24.10.00 en autos "Las Repetto y Cia. S.R.L. c. Municipalidad de Bell Ville"- Amparo rec. Directo).

Lo expresado precedentemente es como consecuencia lógica de la gravedad institucional que importa la declaración de inconstitucionalidad de una ley, ordenanza o acto administrativo; así lo ha declarado la C.S.J.N. en autos "García de Machado c. Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba" - Resolución de fecha 19.09.89, al establecer: “La declaración de inconstitucionalidad de una norma legal es una acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico”. La contracara de la tacha de constitucionalidad es la corriente que entiende que con una interpretación sistémica podríamos apartarnos de la normativa declarándola inaplicable, sin necesidad de declararla inconstitucional. Efectuadas tales precisiones cabe iniciar el análisis del planteo considerando que, conforme el principio iura novit curia, las partes solo están obligadas a denunciar cuáles son los hechos en

que fundamentan su pretensión y es el juez, al momento de dictar sentencia, quien debe decir el derecho al que queda sujeto la controversia en base a ello. Entonces, a la luz de tal principio, no cabe duda alguna que tratándose la pretensión del pedido de adopción de una persona mayor de edad, el caso debe subsumido en la norma contenida en el artículo 597 inc. b del CCC.

Este tipo especial de adopción tiene su basamento únicamente en la posesión de estado de hijo en la menor edad por el pretenso adoptado razón por la cual el requisito previsto en el artículo 600 inc. b no es exigible (para poder adoptar hay que estar inscripto en el registro de adoptantes). En consecuencia, tampoco resulta una causal de nulidad absoluta la falta de inscripción y aprobación del registro de adoptantes (art. 634 inc. h del CCC).

Finalmente, tampoco debe ser considerado el art. 611 del CCC toda vez que está previsto expresamente para el caso de adopción de niños, niñas o adolescentes. En este contexto, como se aprecia, no deviene necesario en la especie llegar a tan grave remedio como importa la declaración de inconstitucionalidad. Es que, como se vio, el caso encuentra prevista su solución en la norma contenida en el art. 597 inc. b y concordantes del CCC, entre las que no se encuentran las señaladas por los comparecientes por los motivos ya apuntados por lo cual resulta insustancial declarar su inaplicabilidad.

3) Adopción de una persona mayor de edad. Marco jurídico. Presupuestos. El CCC en su

art. 597 2do. párrafo b) establece que: “Excepcionalmente puede ser adoptada la persona mayor de edad cuando: a) b) hubo posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, fehacientemente comprobada.”

Tal como se pone de resalto la adopción de una persona mayor de edad resulta un supuesto excepcional pues, en puridad, no resulta compatible con el objeto de este instituto: “proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen” (art. 594, CCC). Ello significa que la adopción está prevista como una institución vinculada con la protección y cuidado de una persona en desarrollo. Por el contrario, al tratarse de una persona mayor de edad lo que se persigue a través de este tipo de filiación es reconocer un vínculo familiar que se generó a través del tiempo. En estos supuestos hay un lazo afectivo que la ley no puede desconocer. Es importante destacar que la previsión sobre la posesión de estado de hijo tiene como objetivo proporcionar un marco legal a una relación que, aunque pudo haberse extendido en el tiempo sin un vínculo jurídico formal, llega a la mayoría de edad del adoptado. Este marco legal beneficia tanto al joven como a la familia que ha estado a su cargo, permitiendo el reconocimiento de la adopción y satisfaciendo así el derecho a la identidad en su aspecto dinámico. Además, facilita el ejercicio adecuado del derecho a la identidad cuando esa persona, ahora adulta, se identifica y se desarrolla como miembro del grupo familiar en el que se busca incorporarlo como hijo.

A mi modo de ver, estamos en presencia de un claro ejemplo de “parentalidad socioafectiva” pues aquí la relación parental se gesta en base un lazo afectivo en lugar de biológico o genético. Este concepto reconoce como padres a aquellas personas que, sin ser necesariamente los progenitores biológicos, desempeñaron un rol crucial en el cuidado, crianza y educación de un niño/a, estableciendo con él/ella un vínculo de amor, responsabilidad y compromiso; y que, por algún motivo, durante la menor edad del niño, niña o adolescente no tuvo reconocimiento jurídico. Jauregui destaca que el motivo ético del instituto, que refleja suma nobleza en su espíritu, que era enmendar una injusticia, motivada en que alguien que había recibido el trato de hijo en su etapa de desarrollo, no haya alcanzado tempestivamente el reconocimiento legal de dicho vínculo mediante la concesión de la adopción por algún motivo. Asimismo, señala que de los tres requisitos que clásicamente se exigían (nomen, tractus y fama), la doctrina moderna contempla los dos últimos para acreditar la mentada posesión. En definitiva, se le debe haber dado trato de hijo y debe haber sido conocido como hijo de quien lo pretende adoptar (Jauregui Rodolfo, “La adopción de mayores en el Código civil y comercial”, El Dial, 11/4/2018).

4) Análisis del caso. Valoración de la prueba. Entrando al tratamiento de la prueba ofrecida y

producida en autos, ingresando a las constancias de autos, de la copia de la partida de nacimiento que obra en archivo adjunto de fecha 22/03/2022, surge que C. A. R. nació el 9/4/1999 (actualmente tiene 22 años de edad) y que es hijo de C. A. R. y M. L. R., por lo que el pretense adoptado es mayor de edad. Por otro costado, con el acta de nacimiento de C. A. R. obrante en autos, confrontada con la libreta de familia y DNI de los actores, se acredita el vínculo existente entre los Sres. A. R. P. y A. M. A. (matrimonio), y que existe entre los solicitantes y el futuro adoptado, una diferencia de edad superior a la exigida por el art. 599 del CCC, como asimismo que los Sres. P. y A. poseen más de 25 años, exigencia contemplada en el art. 601 inc. a) del CCC.

Respecto de la posesión de estado de hijo durante la menor edad considero que ésta se encuentra debidamente demostrada. En efecto, con fecha 25/04/2023 obran las declaraciones de los testigos ofrecidos, V. G. (que conoce a C. desde muy chiquito porque su hijo ha crecido con él), S. B. P. (vecina de los peticionantes desde el año 2020, cuando se mudó a ésta ciudad), P. M. O. (compañero de C. P., hija mayor del matrimonio P.-A., también ha trabajado en la casa de ellos haciendo trabajos de albañilería y además cuidaba su casa cuando ellos viajaban a Buenos Aires) y L. M. P. (compañera del pretense adoptante en el primario, en el CENMA anexo San Martín de Villa Dolores y todo el secundario en el mismo colegio). Todos ellos, son coincidentes en que, saben que C. A. R. está con A. M. A. y A. R. P. desde que él tenía 3 años y que la relación que tienen es como la de una familia. C. les dice “ma” y “pa” y estos últimos lo tratan como de “hijo” o “C.”. Que viven en la calle C. de los D., desde hace como 30 años. Que el A. M. y A. R. son muy cuidadosos con C.. Lo llevan al médico, se ocupan de él. Que desde la infancia de C. A. hasta la actualidad han sido A. y A. quien se han ocupado de la crianza de C., desde la parte económica, social, cultural, emocional, de todo. Que aman a C., le dan todo el amor que él necesita, además de toda la parte física e intelectual, le dan todo el amor y apoyo que necesita. Que los pretendientes adoptantes cobran una jubilación. Él fue docente en la escuela Industrial y ella fue enfermera.

Asimismo, del informe obrante en archivo adjunto de fecha 04/05/2023 emitido por la directora del CENMA Villa Dolores surge que “el joven C. R., fue estudiante de la Sede de Educación a Distancia (Ex Jefes y Jefas de Hogar N° 17), quien siempre fue acompañado por sus padres A. y A.. Los trámites de inscripción para cada ciclo lectivo los realizaba la señora A. M. A. quien también intermediaba entre el equipo docente y el estudiante para que asistiera a las tutorías y para facilitar la socialización con sus pares. La señora A. fue un pilar muy importante para la trayectoria escolar de su hijo y también para el Centro Educativo ya que marcó una notable presencia acompañándolo y siendo el principal referente de comunicación. Ese acompañamiento también era realizado en algunas ocasiones por el Sr.

A. P. como en reuniones, instancias institucionales, actos escolares. Se tiene conocimiento que el ex alumno C. A. R., mientras cursaba estaba domiciliado en calle C. de los D. s/n, en Barrio P. P. de la ciudad de Villa Dolores" y del informe obrante en archivo adjunto de fecha 04/08/2023, emitido por la vicedirectora interina del Centro Educativo General San Martín, se desprende que "C. A. R., ex alumno de la institución, fue inscripto en los años de escolarización primaria por P., A. R. y A. A. M., quienes figuraban como tutores del menor. Asimismo, los antes citados eran los referentes para todo lo relacionado con el estudiante-comunicaciones institucionales, entrega de informes de progreso escolar, reuniones de padres, talleres, entre otros. Los mismos atendían a las necesidades propias de esa etapa escolar (útiles escolares, libros, material de lectura, presentación personal, etc.) El domicilio que figura en los registros del alumno es C. de los D. esquina T. de A. y canal de riego s/n, P. P."

También es dable considerar que obra copia certificada del Auto n.º 36 de fecha 05/10/2006, dictado en autos: "R. C. A.- Prevención- Guarda", por el Juzgado de Menores de la ciudad de Villa Dolores, en el que se resuelve designar guardadores del menor C. A. R. a los esposos A. R. P. y A. M. A. a los fines de proveerle cobertura asistencial "para que puedan realizarle el tratamiento y/o estudios específicos que necesita, porque padece de Síndrome de X frágil o Síndrome de Martín y Bell, que es una enfermedad hereditaria que le produce retraso madurativo" (ver, Auto n.º 36 de fecha 05/10/2006) y aceptación de cargo de los mismos de fecha 12/10/2006, todo ello obrante en el expediente acumulado "Oficio de la señora jueza del Juzg. de 1ª Inst.C.C.Fam.1ª Nom-Sec.2 Villa Dolores a la encargada del archivo judicial de la sexta

Circunscripción judicial en autos caratulados: R., C. A. - A., A. M. - P., A. R. - Adopción de mayores de edad -SAC XXX" - Comunic. Interjud. - Otras - Indeterminado - Juzgado C.C.Concil.Fam.1ª Nom - Sec.2 – Villa Dolores, Expte. XXX.

Finalmente, la opinión del Ministerio Público Fiscal respecto de la procedencia de la pretensión en tratamiento es favorable en tal sentido. Así, la Sra. Fiscal de Instrucción en su alegato (14/12/2023) concluye "que debe hacerse lugar a lo solicitado por la actora y, en consecuencia, otorgar a C. A. R. la condición de hijo de los presentantes, A. R. P. y la Sra. A. M. A., debiendo consiguientemente hacerse lugar al cambio de apellido e inscribir al Sr. C. A. con el apellido del adoptante (P.)".

Por todo lo hasta aquí expuesto, la prueba valorada y la opinión vertida por la Sra. Fiscal de Instrucción, entiendo que los presupuestos exigidos por la legislación aplicable para la procedencia de la adopción se encuentran cumplidos.

5) Opinión de las descendientes de los adoptantes. La doctrina especializada señala que si bien no está previsto en el art. 597 inc. b del CCC la exigencia de conocer la opinión de los

descendientes de los pretensos adoptantes, debe aplicarse en la especie analógicamente el art. 632 inc. b del CCC que justamente contempla tal extremo. Ello así pues éstos portan legítimos intereses a tutelar (derechos sucesorios y alimentarios, por caso). También se ha dicho que “desde el prisma de la democratización de las relaciones familiares es lógico que la voz de todos sus miembros, ante un hecho tan trascendente como una adopción, deba ser escuchada” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Herrera, Marisa, Lloveras, Nora, Tratado de Derecho de Familia, t. III, Arts. 594 a 637, ed. Rubinzal- Culzoni, Buenos Aires, 2019, p.154). No obstante lo cual, es importante precisar que su eventual oposición no obliga al magistrado pero sí podría gracias a esa participación, obtener o recolectar mayor información y elementos probatorios para otorgar o no la adopción impetrada. En estos casos, si bien la autonomía de la voluntad tiene mayor influencia, no son los derechos que se ventilan en estos procesos disponibles, no dependen totalmente de ella, no presentando naturaleza jurídica contractual (conf. Jauregui, ob. cit.). Esto significa que el magistrado debe considerar las opiniones de todos los implicados pero no está obligado a seguirlas si encuentra que la adopción es en el mejor interés del adoptado. Siguiendo tal premisa, mediante decreto de fecha 01/09/2023, se fijó audiencia a los fines de escuchar la opinión de las hijas de los pretensos adoptantes, Sras. C. y L. L. P. (conforme art. 598 2º párrafo del CCC) sobre el pedido efectuado por sus padres y por C. A. R.. La mencionada audiencia tuvo lugar a través de videollamada. En esa oportunidad, la Sra. L. L. P. manifestó estar al tanto del pedido de sus padres pero no estar de acuerdo con ello. Explicó “que no quiere establecer vínculo con C. y ello es por la responsabilidad a futuro respecto del mismo, que C. en su vida diaria no es autosuficiente. Que ella no tiene vínculo con C. ni interés actual ni futuro en tenerlo. Que entiende el deseo de sus padres, pero que no es el de ella, puesto que no tiene vínculo de hermana ni de tía con C., nunca lo tuvo por la distancia y el tiempo”. Mientras que la

Sra. C. P. también expresó conocer la existencia del presente proceso y lo que se pide en él pero “que no está de acuerdo en ser responsable de una decisión de la que no ha sido parte. Que C. tiene su familia. Que ella no tiene vínculo con él. Que si la adopción alcanza responsabilidad para ella, no quiere eso. Que ella ha decidido para su vida no ser madre. Tampoco quiere tener ningún tipo de responsabilidad con C.. No está de acuerdo con el pedido de adopción” (conforme certificado de fecha 11/09/2023).

Como puede apreciarse, hay una firme oposición de la descendencia del matrimonio al pedido de adopción plena de C., lo que me obliga a sopesar las razones invocadas pues, como anticipé, los requisitos previstos en la legislación para dar curso a la pretensión se encuentran debidamente cumplimentados. En efecto, entiendo que sus preocupaciones son legítimas y deben ser consideradas cuidadosamente. En otras palabras, la oposición de las

hijas añade una dimensión adicional que requiere una evaluación cuidadosa. Así, me encuentro en la ardua tarea de tomar una decisión equilibrada que considere tanto el deseo y el bienestar de C. como las preocupaciones de las hijas de los adoptantes.

6) Solución del caso. Como anticipé, en este caso se presentan varios intereses contrapuestos. Por un lado, nos encontramos con C., quien siendo una persona con discapacidad que ha estado al cuidado de los pretensos adoptantes toda su vida, puede beneficiarse significativamente de una adopción que formalice y asegure su cuidado y bienestar. La adopción puede proporcionarle estabilidad y pertenencia.

Por el otro, las preocupaciones de C. y L. son comprensibles, especialmente en lo que respecta a la posible carga de responsabilidad futura, lo cual es coherente con el proyecto de vida que cada una ha adoptado. Desde su perspectiva, la adopción de C. representa una responsabilidad significativa y un rol que no están dispuestas a asumir. Sin embargo, es importante aclarar que la adopción de C. no implica automáticamente que ellas deban asumir responsabilidades adicionales. Esta posibilidad se presentaría únicamente en casos específicos, como el fallecimiento de los pretensos adoptantes y siempre que no se hayan adoptado una serie de medidas tendientes a reforzar la plena autonomía de C., y no es una consecuencia inevitable de la adopción misma.

Ahora bien, como se expresó, la decisión debe centrarse en lo que es mejor para C.. Siguiendo tal postulado, no cabe duda de que su adopción es lo más beneficioso para él pues, conforme a lo relatado por los integrantes del grupo familiar, si bien C. ha alcanzado un grado considerable de autonomía personal gracias a la preocupación de los pretensos adoptantes de brindarle durante su crecimiento todas las herramientas y tratamientos necesarios para poder desarrollarse de la manera más plena desde que tomaron conocimiento de su diagnóstico ("síndrome de x frágil o síndrome de Martin y Bell"), no lo es de manera total. La Asociación Síndrome X frágil de Madrid informa que "el síndrome del cromosoma X Frágil (en adelante, SXF) es un trastorno del neurodesarrollo de origen genético y hereditario relacionado con el cromosoma X. Actualmente, representa la primera causa de discapacidad intelectual hereditaria y la segunda causa genética después del síndrome de Down. Además de otras alteraciones, provoca dificultades a nivel intelectual que pueden variar desde simples problemas de aprendizaje a discapacidad intelectual en diferentes grados. El SXF puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Existen personas que son portadoras de la mutación responsable del SXF y que pueden transmitir el síndrome a su descendencia (aunque aparentemente no se observe ningún síntoma) y también existen personas que lo manifiestan, a los que se denominan afectados o afectadas. En ambos casos existe un cuadro clínico científicamente descrito y un fenotipo físico y cognitivo-conductual asociado. A pesar de todo ello, se estima que el 80% de las personas

con SXF están sin diagnosticar” (recuperado de: <https://www.xfragil.net/x-fragil/>). Por ello, en este caso concreto, su condición le genera una discapacidad y, por consiguiente, lo hace una persona vulnerable según las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad (“Sección 2ª.- Beneficiarios de las Reglas 1.- Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad. Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico”). Este marco legal subraya la necesidad de brindar protección y apoyo adicional a personas en situación de vulnerabilidad, asegurando así su bienestar y estabilidad.

En este contexto, no puede perderse de vista que el trayecto de vida que C. ha compartido con los pretensos adoptantes ha forjado un vínculo indisoluble entre ellos, brindándole a C. un profundo sentido de pertenencia a un grupo familiar. Este vínculo ha permitido que sus necesidades espirituales y materiales se vean plenamente satisfechas. Además, la relación socioafectiva que se ha desarrollado ha sido fundamental en la formación de la identidad de C., quien desea fervientemente que esta relación sea reconocida jurídicamente, como lo manifestó durante la entrevista con la suscripta.

En conclusión, aunque la oposición de las hijas es comprensible y debe ser considerada, el bienestar de C. y su deseo de ser adoptado por sus cuidadores de toda la vida tiene un peso significativo en la decisión final. Teniendo en cuenta lo expresado y lo peticionado por los Sres. A. M. A. y A. R. P. y el pretense adoptado, y considerando que la presente adopción beneficiará a C. A., corresponderá en autos

otorgar a los accionantes la adopción de que se trata con el carácter de plena, debiendo tenerse presente asimismo la conformidad prestada en tal sentido por la Fiscal de Instrucción interviniente.

Respecto al carácter con que se otorga la adopción (plena), cabe aclarar que el CCC determina en su artículo 625 distintos supuestos en los cuales puede otorgarse la adopción plena. Así, el inciso c) prescribe: "cuando los progenitores hayan manifestado ante el juez su decisión libre e informada de dar a su hijo en adopción". Al respecto, considero que, si bien en el caso de marras no se ha patentizado una manifestación expresa por parte de los

progenitores de C. A., ya que la conformidad prestada en el expediente caratulado “R., C. A. - Prevención - Guarda” fue en relación al otorgamiento de la guarda con fines asistenciales, no puede obviarse el hecho de que los Sres. C. A. R. y M. L. R. fueron notificados de la iniciación de los presentes mediante cédula de notificación agregada con fecha 19/10/2022, declarándoselos rebeldes (decreto de fecha 20/10/2022) y habiéndoles notificado la rebeldía conforme se dijo supra, mediante cédula de notificación adjuntada con fecha 05/12/2022. En consecuencia, los progenitores han demostrado desinterés ante la solicitud de adopción. Teniendo en cuenta esto, así como el hecho de que desde su infancia no existe ningún tipo de vínculo con su familia biológica y que se encuentra plenamente integrado como un hijo a la familia de los pretensos adoptantes, y que el otorgamiento en tales condiciones beneficiará al adoptado, corresponde hacer lugar a la adopción de C. en la forma solicitada. Por último, para garantizar una consideración integral de los intereses de todos los miembros de la familia, es fundamental instar a los pretensos adoptantes a tomar de inmediato las medidas necesarias para asegurar el apoyo afectivo y económico para C. en caso de su ausencia. De este modo, la legítima preocupación expresada por las hijas será atendida, reduciendo el riesgo de conflictos futuros y asegurando un entorno estable y protegido para C..

7) Apellido del pretenso adoptado. En relación al apellido de C. A. y conforme lo solicitado por aquél en el escrito de demanda y en la oportunidad de ser escuchado con fecha 04/08/2023, será el apellido de su padre adoptivo, esto es “P.”, petición que deberá ser acogida por encuadrar en la previsión contenida en los arts. 626 inc. b) del CCC (adopción conjunta) en correlación con lo preceptuado por el art. 64 del mismo plexo legal, por lo que su nombre completo quedará conformado de la siguiente manera: “C. A. P.”.

8) Palabras para los progenitores. Estimados Sres. A. M. A. y A. R. P.: En el contexto del proceso de adopción de C. A., me permito ofrecerles algunas recomendaciones que podrían armonizar las relaciones familiares.

a) Tomen medidas inmediatas para asegurar que C. tenga apoyo económico y afectivo garantizado, incluso en caso de su ausencia. Consideren la creación de un fondo de apoyo que pueda cubrir las necesidades futuras de C.. Además, definan claramente quién será el encargado del bienestar de C. si ustedes no pudieran hacerlo.

b) Un profesional en psicología familiar puede ayudar a mediar en las conversaciones y proporcionar apoyo emocional a todos los involucrados.

c) Elaboren un plan detallado sobre cómo se manejará el cuidado de C. en diversas situaciones futuras. Esto incluye contingencias como enfermedades, viajes prolongados, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar su capacidad de cuidado.

d) Mantengan y fortalezcan las redes de apoyo comunitario. Esto incluye a amigos, vecinos,

y organizaciones que puedan ofrecer asistencia a C. y a ustedes como familia. Un entorno de apoyo sólido puede aliviar las preocupaciones de todos los miembros de la familia. En mi opinión, siguiendo estos consejos, podrán abordar de manera efectiva las preocupaciones de sus hijas y así también asegurar el futuro de C..

9) Costas y honorarios. Teniendo en cuenta lo resuelto, tratándose de una acción de estado de familia que es de orden público, las costas se imponen por el orden causado. En su mérito, no se regulan honorarios a la Dra. M. E. M.(arts. 1, 2 y 26 – a contrario sensu - de la Ley 9459).

Por todo ello, disposiciones legales citadas, en sentido coincidente con la opinión vertida por el Ministerio Público Fiscal, RESUELVO: 1) Declarar insustancial el planteo de inaplicabilidad / inconstitucionalidad del art. 611, 600 inc. b y 634 inc. g y h del CCC.

2) Hacer lugar a la acción deducida en autos y, en consecuencia, otorgar a los Sres. A.

R. P., DNI XXX y A. M. A., D.N.I XXX, la adopción plena de C. A. R., D.N.I.XXX nacido el cinco de abril del año dos mil dos (05/04/2002) en el Hospital de Villa Dolores, ciudad homónima, cuya nacimiento obra inscripto en el Acta n.º XXX del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas de Villa Dolores, declarando que éste último es hijo adoptivo de A. R. P. y A. M. A..

3) Ordenar la modificación del apellido originario “R.” por el apellido “P.”.

4) Líbrese oficio al Registro Civil y Capacidad de las Personas de la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba a los fines de la inscripción de lo decidido en los puntos 2 y 3 precedentes; haciéndose saber que deberán emitir una nueva partida de nacimiento en donde figure la nueva filiación, el desplazamiento de la filiación anterior y el nuevo apellido.

5) Imponer las costas por el orden causado.

6) No regular honorarios a la Dra. M. E. M.(arts. 1, 2 y 26 – a contrario sensu - de la Ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dése copia.-

Texto Firmado digitalmente por:

CUNEO Sandra Elizabeth

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.05.24